

WhatsApp-Chat-Export (Auszüge) - Asservat 3.1 (Mobiltelefon Sabrina Kolb, freiwillig herausgegeben)

Gesichert am 10.06.2026 durch KOK Rehder, Polizei Bremen, Tgb.-Nr. BR/0044021/2026

Chat: "Nadine Kroll (Arbeit)"

=== Auszug 1: Januar 2026 ===

[14.01.2026, 20:11] Nadine Kroll: Du ich lass mich morgen krankschreiben, hab die Nase voll. Aber die Tour Ost fahr ich trotzdem, sonst haengt Frau Wehmeyer wieder ohne Insulin da.

[14.01.2026, 20:14] Sabrina Kolb: Wie jetzt krank und trotzdem fahren? Das versteh ich nicht ■

[14.01.2026, 20:17] Nadine Kroll: Auf dem Papier krank, Entgeltfortzahlung läuft ja weiter. Und die Touren dokumentier ich normal über den Chip. Doppelt haelt besser ■

[14.01.2026, 20:19] Sabrina Kolb: Nadine das ist doch nicht dein Ernst

[14.01.2026, 20:21] Nadine Kroll: Ist doch nur Do und Fr. Sag halt nix.

[16.01.2026, 21:44] Nadine Kroll: So Spaetdienst durch, 6 Patienten. Keiner hats gemerkt. Krankgeschrieben bin ich offiziell bis Samstag.

=== Auszug 2: Februar 2026 ===

[03.02.2026, 06:39] Nadine Kroll: Bin schon auf Tour. Wenn die Möhrke fragt: ich war ab Montag erkaeltet, ok?

[03.02.2026, 06:42] Sabrina Kolb: Aber du bist doch grad unterwegs?!

[03.02.2026, 06:45] Nadine Kroll: Ja und? Die Krankschreibung besorg ich mir später. Anfang schreib ich mir selbst drauf, ab dem 3. sieht sauberer aus.

[05.02.2026, 19:52] Nadine Kroll: Morgen geh ich echt zum Arzt, mir gehts jetzt wirklich mies. Die drei Tage vorher trag ich einfach mit rein.

[06.02.2026, 12:03] Nadine Kroll: Twardon hat mich ab heute krankgeschrieben. Den Zettel bastel ich so um dass er ab dem 3. gilt, dann passt die Entgeltfortzahlung.

[06.02.2026, 12:07] Sabrina Kolb: Ich will damit nichts zu tun haben Nadine, ehrlich.

06_email_akteneinsicht_und_rueckfragen.eml

Von	"RA Dr. Simon Breuer" <kanzlei@privatpost.de>
An	dezernat@privatpost.de
Kopie	mandat@privatpost.de
Datum	Thu, 02 Jul 2026 09:42:00 +0000
Betreff	Akteneinsicht und Rückfragen - Staatsanwaltschaft Bremen, 95 Js 4402/26

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Sache Staatsanwaltschaft Bremen, 95 Js 4402/26 bitte ich um vollständige Akteneinsicht einschließlich aller digitalen Originaldateien, Metadaten, Vermerke über Sicherstellung und Nachlieferungen.

Für die laufende Bearbeitung sind derzeit besonders wichtig:

- vollständige Beweismitteldateien ohne Vorsortierung,
- Nachweise zur Belehrung und zur Sicherungskette,
- alle noch ausstehenden Gutachten oder Plattform- beziehungsweise Providerantworten,
- Termin- und Friststand mit Zustellnachweisen.

Der nächste beabsichtigte Arbeitsschritt lautet:

Original-eAU-Abfrage, Telefonnotiz der Praxis und Smartphone-Dateiverlauf sichern; zugleich Einstellung gegen geringe Auflage und arbeitsgerichtliche Schadensbegrenzung prüfen.

Mit freundlichen Grüßen

RA Dr. Simon Breuer

01_weserblick_personal_an_kroll_anhoerung_2026-03-12.emleml/01_weserblick_personal_an_kroll_anhoerung_2026-03-12.eml

Von	"Anke Möhrke (Personalleitung)" <a.moehrke@pflegedienst-weserblick.de>
An	Nadine Kroll <nadine.kroll81@gmx.de>
Kopie	"Sabine Hoevels (PDL)" <s.hoevels@pflegedienst-weserblick.de>
Datum	Thu, 12 Mar 2026 16:24:11 +0100
Betreff	Anhörung - Unstimmigkeiten Arbeitsunfaehigkeit und Dienstdokumentation

Sehr geehrte Frau Kroll,

wir bitten Sie, zu folgendem Sachverhalt bis zum 20.03.2026 schriftlich Stellung zu nehmen.

Sie haben uns am 06.02.2026 per E-Mail einen eingescannten Ausdruck einer Arbeitsunfaehigkeitsbescheinigung übersandt, der eine Arbeitsunfaehigkeit ab dem 03.02.2026 ausweist. Unsere elektronische Abfrage bei der AOK Bremen/Bremerhaven vom 05.02.2026 hat für den Zeitraum 03.02. bis 07.02.2026 keinen Eintrag ergeben. Auf unsere Nachfrage hat die Kasse am 27.02.2026 mitgeteilt, dass eine elektronische Arbeitsunfaehigkeitsmeldung erst ab dem 06.02.2026 vorliegt.

Hinzu kommt: Nach unserer Dienst- und Tourendokumentation sind an mehreren Tagen, für die eine Krankschreibung vorgelegt wurde, Patientenbesuche unter Ihrer persoentlichen Chip-Kennung erfasst. Betroffen sind der 15. und 16.01.2026 sowie der 03., 04. und 05.02.2026. An diesen Tagen wurde zugleich Entgeltfortzahlung an Sie geleistet.

Wir weisen darauf hin, dass wir diese Vorgänge arbeitsrechtlich und gegebenenfalls strafrechtlich prüfen. Bitte legen Sie die Originalbescheinigung der Praxis Dr. Twardon vor und erlaeuern Sie die Diskrepanz zwischen dem von Ihnen vorgelegten Ausdruck und der elektronischen Meldung der Kasse.

Mit freundlichen Grüßen

Anke Möhrke
Personalleitung
Pflegedienst Weserblick GmbH
Schwachhauser Heerstrasse 219, 28211 Bremen
Telefon: 0421 340 88-12

02_aok_an_weserblick_eau_rueckfrage_2026-02-27.emleml/02_aok_an_weserblick_eau_rueckfrage_2026-02-27.eml

Von	"Servicezentrum Arbeitgeber (AOK Bremen/Bremerhaven)" <arbeitgeberservice@hb.aok.de>
An	"Anke Möhrke (Personalleitung)" <a.moehrke@pflagedienst-weserblick.de>
Datum	Fri, 27 Feb 2026 11:08:52 +0100
Betreff	Ihre Rückfrage vom 20.02.2026 - eAU-Meldung Versicherte Kroll

Sehr geehrte Frau Möhrke,

zu Ihrer Rückfrage vom 20.02.2026 zur elektronischen Arbeitsunfähigkeitsmeldung (eAU) der bei uns versicherten Frau Nadine Kroll teilen wir Ihnen im Rahmen des zulaessigen Arbeitgeberabrufs Folgendes mit.

Für den Abrufzeitraum 03.02.2026 bis 07.02.2026 liegt in unserem System eine eAU-Meldung erst mit Beginn 06.02.2026 vor. Meldende Praxis ist die Hausarztpraxis Dr. med. Twardon, Bremen. Eine Meldung mit einem frueheren Beginn, insbesondere ab dem 03.02.2026, ist bei uns nicht eingegangen und auch nachtraeglich nicht storniert oder korrigiert worden.

Bei einem von Ihnen vorgelegten Papierausdruck mit einem abweichenden Beginndatum empfehlen wir, die ausstellende Praxis unmittelbar um Bestätigung des tatsächlich bescheinigten Zeitraums zu bitten. Maßgeblich für die Leistungsabwicklung ist die elektronisch uebermittelte Meldung.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter der oben genannten Adresse zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Heike Sonntag
Arbeitgeberservice
AOK Bremen/Bremerhaven
Bismarckstrasse 66, 28203 Bremen

03_praxis_twardon_an_weserblick_dementi_2026-03-18.emleml/03_praxis_twardon_an_weserblick_dementi_2026-03-18.eml

Von	"Praxis Dr. med. Twardon" <praxis@hausarzt-twardon-bremen.de>
An	"Anke Möhrke (Personalleitung)" <a.moehrke@pflagedienst-weserblick.de>
Datum	Wed, 18 Mar 2026 09:37:20 +0100
Betreff	Ihre Anfrage - Bescheinigung Frau Kroll (mit Einverstaendnis der Patientin)

Sehr geehrte Frau Möhrke,

nachdem uns Frau Kroll gegenüber der Praxis von der Schweigepflicht entbunden hat, können wir Ihre Anfrage wie folgt beantworten.

Frau Kroll hat sich am 06.02.2026 in unserer Praxis vorgestellt. Für diesen Tag wurde eine Arbeitsunfähigkeit festgestellt und mit Beginn 06.02.2026 elektronisch an die Krankenkasse gemeldet. Eine rückwirkende Bescheinigung ab dem 03.02.2026 wurde nicht ausgestellt. Eine telefonische Kontaktaufnahme am 03.02.2026 ist in unserer Praxissoftware nicht dokumentiert; ein Termineintrag oder Anrufervermerk für diesen Tag liegt nicht vor.

Der Ihnen vorliegende Ausdruck, der eine Arbeitsunfähigkeit ab 03.02.2026 ausweist, entspricht in dieser Form nicht dem, was aus unserem System erzeugt wird. Insbesondere weicht die Anordnung der Datumsfelder von unserem Formularausdruck ab. Wir haben Frau Kroll kein Dokument mit diesem Inhalt übergeben oder übersandt.

Für weitere Auskünfte im Rahmen eines etwaigen Ermittlungsverfahrens bitten wir um Anschreiben der Praxis auf dem Postweg.

Mit freundlichen Grüßen

Yvonne Radtke
Praxismanagerin
Hausarztpraxis Dr. med. Ansgar Twardon
Hemelinger Bahnhofstrasse 12, 28309 Bremen

05_fristen_und_verfahrensstand.csv

Datum	Ereignis	Friststatus	Bearbeitungsvermerk
03.02.2026	Beginn krankheitsbedingte Fehlzeit laut Arbeitgeberausdruck	aktenkundig	Dienstplan weist Frühdienst 06:00 Uhr aus, Krankmeldung telefonisch um 05:41 Uhr notiert
05.02.2026	eAU-Abfrage der Arbeitgeberin ohne Treffer für 03.02. bis 07.02.	aktenkundig	Abfragekennung AG-883107 und Rückmeldung „Nachweis nicht vorhanden“ gesichert
06.02.2026	Übersendung eines eingescannten Praxisformulars per E-Mail	aktenkundig	Dateiname und Kopfzeilen der E-Mail erfasst, Scan enthält keinen maschinenlesbaren Aussteller
25.03.2026	Strafanzeige der Arbeitgeberin	aktenkundig	Eingangsbestätigung der Polizei Bremen vom 28.03.2026 liegt vor
12.06.2026	Praxissoftware-Auszug wird zur Akte genommen	aktenkundig	Export umfasst Behandlungen vom 01. bis 10.02., Benutzerkennung „MW-02“ ungeklärt
01.08.2026	arbeitsgerichtlicher Gütetermin parallel	aktenkundig	Ladung zum Arbeitsgericht Bremen 4 Ca 811/26 am 09.06. zugestellt
laufend	Akteneinsicht und Nachlieferungen	offen	Metadaten jeder neuen Praxisdatei und die jeweilige Übermittlungskette gesondert dokumentieren

10_au_dienstplan_anwesenheit_abgleich.csv

Datum

13.01.2026

Wochentag

Dienstag

Dienstplan_Soll

Fruehdienst

AU_Bescheinigung

ja (Bescheinigung Twardon 13.01.-17.01.)

eAU_Kasse_gemeldet

ja

Chip_Dienststelle

nein

Tourenlog_Patientenbesuche

0

Entgeltfortzahlung_EUR

148.50

Bemerkung

AU gemeldet, keine Anwesenheit - unauffaellig

Datum

14.01.2026

Wochentag

Mittwoch

Dienstplan_Soll

Fruehdienst

AU_Bescheinigung

ja

eAU_Kasse_gemeldet

ja

Chip_Dienststelle

nein

Tourenlog_Patientenbesuche

0

Entgeltfortzahlung_EUR

148.50

Bemerkung

AU gemeldet, keine Anwesenheit - unauffaellig

Datum

15.01.2026

Wochentag

Donnerstag

Dienstplan_Soll

Fruehdienst

AU_Bescheinigung

ja

eAU_Kasse_gemeldet

ja

Chip_Dienststelle

ja 06:58

Tourenlog_Patientenbesuche

7

Entgeltfortzahlung_EUR

148.50

Bemerkung

WIDERSPRUCH: trotz AU dokumentierte Patientenbesuche unter Chip-ID Kroll

Datum

16.01.2026

Wochentag

Freitag

Dienstplan_Soll

Spaetdienst

AU_Bescheinigung

ja

eAU_Kasse_gemeldet

ja

Chip_Dienststelle

ja 13:41

Tourenlog_Patientenbesuche

6

Entgeltfortzahlung_EUR

148.50

Bemerkung

WIDERSPRUCH: trotz AU dokumentierte Patientenbesuche unter Chip-ID Kroll

Datum

17.01.2026

Wochentag

Samstag

Dienstplan_Soll

frei

AU_Bescheinigung

ja

eAU_Kasse_gemeldet

ja

Chip_Dienststelle

nein

Tourenlog_Patientenbesuche

0

Entgeltfortzahlung_EUR

0.00

Bemerkung

kein Dienst-Soll, keine Entgeltfortzahlung

Datum

20.01.2026

Wochentag

Dienstag

Dienstplan_Soll

Fruehdienst

AU_Bescheinigung

nein

eAU_Kasse_gemeldet

nein

Chip_Dienststelle

ja 06:52

Tourenlog_Patientenbesuche

8

Entgeltfortzahlung_EUR

0.00

Bemerkung

regulaerer Dienst, Referenzmuster Anwesenheit

Datum

21.01.2026

Wochentag

Mittwoch

Dienstplan_Soll

Fruehdienst

AU_Bescheinigung

nein

eAU_Kasse_gemeldet

nein

Chip_Dienststelle

ja 06:57

Tourenlog_Patientenbesuche

8

Entgeltfortzahlung_EUR

0.00

Bemerkung

regulaerer Dienst

Datum

27.01.2026

Wochentag

Dienstag

Dienstplan_Soll

Spaetdienst

AU_Bescheinigung

nein

eAU_Kasse_gemeldet

nein

Chip_Dienststelle

ja 13:33

Tourenlog_Patientenbesuche

7

Entgeltfortzahlung_EUR

0.00

Bemerkung

regulaerer Dienst

Datum

02.02.2026

Wochentag

Montag

Dienstplan_Soll

Fruehdienst

AU_Bescheinigung

nein

eAU_Kasse_gemeldet

nein

Chip_Dienststelle

ja 06:54

Tourenlog_Patientenbesuche

8

Entgeltfortzahlung_EUR

0.00

Bemerkung

regulaerer Dienst, Tag vor strittigem Zeitraum

Datum

03.02.2026

Wochentag

Dienstag

Dienstplan_Soll

Fruehdienst

AU_Bescheinigung

ja (Ausdruck ab 03.02.)

eAU_Kasse_gemeldet

nein

Chip_Dienststelle

ja 06:55

Tourenlog_Patientenbesuche

7

Entgeltfortzahlung_EUR

148.50

Bemerkung

WIDERSPRUCH: Ausdruck weist AU aus, eAU fehlt, zugleich Patientenbesuche dokumentiert

Datum

04.02.2026

Wochentag

Mittwoch

Dienstplan_Soll

Fruehdienst

AU_Bescheinigung

ja (Ausdruck ab 03.02.)

eAU_Kasse_gemeldet

nein

Chip_Dienststelle

ja 06:59

Tourenlog_Patientenbesuche

8

Entgeltfortzahlung_EUR

148.50

Bemerkung

WIDERSPRUCH: Ausdruck weist AU aus, eAU fehlt, zugleich Patientenbesuche dokumentiert

Datum

05.02.2026

Wochentag

Donnerstag

Dienstplan_Soll

Fruehdienst

AU_Bescheinigung

ja (Ausdruck ab 03.02.)

eAU_Kasse_gemeldet

nein

Chip_Dienststelle

ja 07:02

Tourenlog_Patientenbesuche

6

Entgeltfortzahlung_EUR

148.50

Bemerkung

WIDERSPRUCH: Ausdruck weist AU aus, eAU fehlt, zugleich Patientenbesuche dokumentiert

Datum

06.02.2026

Wochentag

Freitag

Dienstplan_Soll

Fruehdienst

AU_Bescheinigung

ja

eAU_Kasse_gemeldet

ja (ab 06.02.)

Chip_Dienststelle

nein

Tourenlog_Patientenbesuche

0

Entgeltfortzahlung_EUR

148.50

Bemerkung

Konsultation Praxis Twardon, eAU ab hier gemeldet - unauffaellig

Datum

07.02.2026

Wochentag

Samstag

Dienstplan_Soll

frei

AU_Bescheinigung

ja

eAU_Kasse_gemeldet

ja

Chip_Dienststelle

nein

Tourenlog_Patientenbesuche

0

Entgeltfortzahlung_EUR

0.00

Bemerkung

kein Dienst-Soll, keine Entgeltfortzahlung

Datum

09.02.2026

Wochentag

Montag

Dienstplan_Soll

Fruehdienst

AU_Bescheinigung

ja

eAU_Kasse_gemeldet

ja

Chip_Dienststelle

nein

Tourenlog_Patientenbesuche

0

Entgeltfortzahlung_EUR

148.50

Bemerkung

AU gemeldet, keine Anwesenheit - unauffaellig

Datum

10.02.2026

Wochentag

Dienstag

Dienstplan_Soll

Fruehdienst

AU_Bescheinigung

ja

eAU_Kasse_gemeldet

ja

Chip_Dienststelle

nein

Tourenlog_Patientenbesuche

0

Entgeltfortzahlung_EUR

148.50

Bemerkung

AU gemeldet, keine Anwesenheit - unauffaellig

Datum

11.02.2026

Wochentag

Mittwoch

Dienstplan_Soll

Fruehdienst

AU_Bescheinigung

ja

eAU_Kasse_gemeldet

ja

Chip_Dienststelle

nein

Tourenlog_Patientenbesuche

0

Entgeltfortzahlung_EUR

148.50

Bemerkung

AU gemeldet, keine Anwesenheit - unauffaellig

Datum

12.02.2026

Wochentag

Donnerstag

Dienstplan_Soll

Fruehdienst

AU_Bescheinigung

ja

eAU_Kasse_gemeldet

ja

Chip_Dienststelle

nein

Tourenlog_Patientenbesuche

0

Entgeltfortzahlung_EUR

148.50

Bemerkung

AU gemeldet, keine Anwesenheit - unauffaellig

Datum

13.02.2026

Wochentag

Freitag

Dienstplan_Soll

Fruehdienst

AU_Bescheinigung

ja

eAU_Kasse_gemeldet

ja

Chip_Dienststelle

nein

Tourenlog_Patientenbesuche

0

Entgeltfortzahlung_EUR

148.50

Bemerkung

AU gemeldet, keine Anwesenheit - unauffaellig

04_beweismittel_und_arbeitsauftraege.xlsx**Tabellenblatt: Beweismittel**

Beweismittel	Quelle	Belastender Kern	Entlastender Ansatz	Arbeitsauftrag
eAU-Rückmeldung	Krankenkasse Bremen	kein Treffer für Anfangszeitraum	spätere Korrektur möglich	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Praxissoftware	Dr. Twardon	Termin erst 06.02.	Telefonnotiz 03.02. vorhanden	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
PDF-Metadaten	Arbeitgeber-IT	Bearbeitung Smartphone-App	Scanoptimierung nicht ausgeschlossen	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
E-Mail Mandantin	06.02.2026 18:42 Uhr	Übersendung an Arbeitgeber	keine Erklärung zur Bearbeitung	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Dienstplan	Pflegedienst HanseCare	Ausfälle und Lohnfortzahlung	kein unmittelbarer Vermögensschaden beziffert	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren

Tabellenblatt: Verfahrenslinien

Linie	Nutzen	Risiko	Nächster Schritt
Einlassungsoption	kann Strafzumessung und Einstellung fördern	öffnet Angriffsflächen bei unklarer Beweislage	erst nach Akteneinsicht final entscheiden
Beweisantrag	zwingt Gericht zu Tatsachenkern	bei Ausforschung schwach	konkret mit Beweistatsache formulieren
Verständigung oder Einstellung	schnelle Erledigung möglich	Nebenfolgen und Einziehung beachten	Auflagenhöhe und Schuldanerkenntnis trennen
Schutz- oder Haftfrage	sofortige praktische Wirkung	Beweismaß und Fristen streng	Beschluss und Aktenlage synchronisieren

Sachverhalt und Chronologie

Amtsgericht Bremen, Strafrichter Abteilung 95 / Staatsanwaltschaft Bremen, 95 Js 4402/26

Arbeitsfassung Sachverhalt

Die Pflegefachkraft Nadine Kroll soll dem Arbeitgeber einen eingescannten Ausdruck einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt haben, der eine Krankschreibung ab 03.02.2026 ausweist. Die Krankenkassen-eAU enthielt zunächst nur den Zeitraum ab 06.02.2026. Die Praxis Dr. Twardon bestätigt eine Konsultation am 06.02.2026, bestreitet aber eine rückwirkende Bescheinigung ab 03.02.2026.

Die Mandantin erklärt, sie habe am 03.02. telefonisch in der Praxis angerufen und sei wegen Überfüllung erst am 06.02. gesehen worden. Eine MFA habe ihr gesagt, der Anfang könne rückwirkend korrigiert werden. Der Arbeitgeber vermutet eine nachträgliche Veränderung am PDF, weil Metadaten auf eine Bearbeitung in einer Smartphone-App hinweisen.

Die Akte verbindet Urkundenqualität, Täuschungsvorsatz, Gebrauchmachen, digitale Metadaten und arbeitsrechtliche Nebenfolgen. Besonders wichtig ist, ob der Ausdruck eine zum Beweis im Rechtsverkehr bestimmte Gedankenerklärung der Praxis verkörpert und ob eine berechtigte rückwirkende Feststellung medizinisch dokumentiert ist.

Zeitachse

Spalte 1	Spalte 2
03.02.2026	Beginn krankheitsbedingte Fehlzeit laut Arbeitgebersausdruck
05.02.2026	eAU-Abfrage der Arbeitgeberin ohne Treffer für 03.02. bis 07.02.
06.02.2026	Übersendung eines eingescannten Praxisformulars per E-Mail
25.03.2026	Strafanzeige der Arbeitgeberin
12.06.2026	Praxissoftware-Auszug wird zur Akte genommen
01.08.2026	arbeitsgerichtlicher Gütetermin parallel

Noch offene Widersprüche

- Welche Aussage ist unmittelbare Wahrnehmung und welche nur Schlussfolgerung?
- Ist der technische Befund zeitlich eindeutig der behaupteten Handlung zuzuordnen?
- Gibt es alternative, aktenkundige Erklärungen für das belastende Indiz?
- Sind Frist und Zustellung dokumentiert oder nur mündlich mitgeteilt?

Ermittlungsakte Auszüge und Beweislage

Amtsgericht Bremen, Strafrichter Abteilung 95 / Staatsanwaltschaft Bremen, 95 Js 4402/26

Aktenauszug

Staatsanwaltschaft Bremen, 95 Js 4402/26 führt die Sache derzeit mit Schwerpunkt auf: Urkundenfälschung nach Paragraph 267 StGB; Betrugsprüfung wegen Entgeltfortzahlung; Gebrauchmachen eines veränderten Dokuments.

Belastend sind der AU-Dienstplan-Abgleich, die Aussage der Pflegedienstleitung Hövels vom 15.06.2026 und die eAU-Datensatzauskunft der AOK vom 18.06.2026; die Auskunft weist Übermittlungszeitpunkte aus, nicht aber den Aussteller-Kontext der strittigen Bescheinigungen.

Nachzutragen sind Blattstellen je Arbeitsunfähigkeitszeitraum und die Verknüpfung von Dienstplan, eAU-Datensatz und Lohnabrechnung; die Beweisrichtung ist je Bescheinigung zu führen (gefälscht, erschlichen oder echt).

Beweismittelübersicht

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
eAU-Rückmeldung	Krankenkasse Bremen	kein Treffer für Anfangszeitraum	spätere Korrektur möglich
Praxissoftware	Dr. Twardon	Termin erst 06.02.	Telefonnotiz 03.02. vorhanden
PDF-Metadaten	Arbeitgeber-IT	Bearbeitung Smartphone-App	Scanoptimierung nicht ausgeschlossen
E-Mail Mandantin	06.02.2026 18:42 Uhr	Übersendung an Arbeitgeber	keine Erklärung zur Bearbeitung
Dienstplan	Pflegedienst HanseCare	Ausfälle und Lohnfortzahlung	kein unmittelbarer Vermögensschaden beziffert

Normanker

- Paragraph 267 StGB
- Paragraph 263 StGB
- Paragraph 153 StPO
- Paragraph 153a StPO
- Paragraph 147 StPO

Rechtliche Arbeitsnotiz

Amtsgericht Bremen, Strafrichter Abteilung 95 / Staatsanwaltschaft Bremen, 95 Js 4402/26

Rechtlicher Einstieg

Die Prüfung beginnt bei der Verteidigung der beschuldigten Pflegekraft und dem Arbeitsprodukt: Stellungnahme zur Urkundeneigenschaft der eAU-Datensätze und zur Abgrenzung von Urkundenfälschung und Betrug.

Zu trennen sind Urkundenqualität je Beleg (Papier-AU, eAU-Datensatz), Täuschungshandlung gegenüber dem Arbeitgeber und Vermögensschaden; die Aussage Hövels trägt den Vorwurf nur für die Zeiträume, in denen der Dienstplan Anwesenheit ausweist.

- Normanker: Paragraf 267 StGB, Paragraf 263 StGB, Paragraf 153 StPO, Paragraf 153a StPO, Paragraf 147 StPO.

Arbeitsmatrix

- Tatbestandsmerkmal: Welche konkrete Tatsache trägt es?
- Beweismittel: Ist es original, vollständig, verwertbar und in sich konstant?
- Gegenposition: Welches alternative Geschehen ist aktenkundig und nicht nur spekulativ?
- Risiko: Welche Nebenfolge droht unabhängig vom Ausgang der Hauptsache?
- Output: konkreter Antrag oder konkreter Entwurf, keine bloße Rechtsmeinung.

Nächster Schritt

Original-eAU-Abfrage, Telefonnotiz der Praxis und Smartphone-Dateiverlauf sichern; zugleich Einstellung gegen geringe Auflage und arbeitsgerichtliche Schadensbegrenzung prüfen.

Entwurf nächster Verfahrensschritt

Amtsgericht Bremen, Strafrichter Abteilung 95 / Staatsanwaltschaft Bremen, 95 Js 4402/26

Entwurfsziel

Original-eAU-Abfrage, Telefonnotiz der Praxis und Smartphone-Dateiverlauf sichern; zugleich Einstellung gegen geringe Auflage und arbeitsgerichtliche Schadensbegrenzung prüfen.

Textbaustein

In der Sache Staatsanwaltschaft Bremen, 95 Js 4402/26 beantragen wir zunächst, die nachfolgend bezeichneten Unterlagen vollständig und in Originalqualität zur Akte zu nehmen beziehungsweise der Verteidigung zugänglich zu machen.

Eine abschließende Stellungnahme ist nicht möglich, weil die Original-Bescheinigungen fehlen, die Praxis des ausstellenden Arztes nicht befragt ist und der Dienstplan-Abgleich ohne die Korrekturläufe der Einsatzplanung vorliegt.

Mit den Nachlieferungen wird je Zeitraum Stellung genommen und zwischen echten, erschlichenen und gefälschten Bescheinigungen unterschieden; daran hängt die Normwahl.

Konkrete Anträge und Bitten

- Übersendung aller digitalen Originaldateien mit Metadaten und Sicherungsvermerken.
- Mitteilung sämtlicher Zustelldaten, Ladungsdaten und noch offener Fristen.
- Benennung ausstehender Gutachten und geplanter Vernehmungen.
- Gelegenheit zur ergänzenden Stellungnahme nach vollständiger Akteneinsicht.

Taktischer Hinweis

Der Entwurf bleibt kurz und legt sich nicht auf eine Erklärung der Anwesenheitswidersprüche fest, bevor die Korrekturläufe des Dienstplans vorliegen.

Zeugenvernehmung Sabine Hövels (15. Juni 2026)

Polizei Bremen

Kriminalpolizeiinspektion, Kommissariat 33 (Wirtschaftsdelikte)

Am Wall 195, 28195 Bremen | Telefon: 0421 362-0

Tgb.-Nr.: BR/0044021/2026 | Js-Az.: 95 Js 4402/26 StA Bremen

Bl. 88-92 d. A.

Vernehmungsprotokoll (Zeugin)

Ort, Zeit: Polizei Bremen, Dienstzimmer 214, 15. Juni 2026, 10:00 bis 11:15 Uhr

Vernehmende: KOK Rehder

Zeugin: Sabine Hövels, geboren am 04.09.1974 in Delmenhorst, Pflegedienstleitung der Pflegedienst Weserblick GmbH, dienstlich erreichbar über den Sitz des Arbeitgebers; mit der Beschuldigten weder verwandt noch verschwägert

Die Zeugin wurde über den Gegenstand der Vernehmung sowie über ihre Rechte und Pflichten belehrt, insbesondere über die Wahrheitspflicht und das Auskunftsverweigerungsrecht nach § 55 StPO. Sie erklärte, aussagen zu wollen.

Die Zeugin gab an:

"Ich leite seit 2019 den ambulanten Bereich unseres Dienstes. Frau Kroll ist bei uns als examinierte Pflegefachkraft beschäftigt und fährt überwiegend die Touren Ost und Süd. Jede Pflegekraft meldet sich mit einer persönlichen Chip-Kennung an, und jeder einzelne Patientenbesuch wird über diese Kennung in unserer Tourensoftware mit Uhrzeit erfasst. Zusätzlich buchen sich alle an der Dienststelle über einen Transponder ein. Beide Systeme laufen unabhängig voneinander.

Aufgefallen ist die Sache zuerst der Lohnbuchhaltung. Für den 03. bis 05. Februar 2026 lag uns ein Ausdruck vor, der eine Krankschreibung ab dem 03.02. auswies, während die elektronische Meldung der Kasse erst ab dem 06.02. kam. Als wir daraufhin die Tourendokumentation geprüft haben, hat sich gezeigt, dass Frau Kroll genau an diesen Tagen, also am 03., 04. und 05.02., morgens mit ihrer Chip-Kennung angemeldet war und vollständige Touren abgearbeitet hat. Am 03.02. waren es sieben Besuche, am 04.02. acht und am 05.02. sechs.

Wir haben daraufhin rückwärts geprüft. Dasselbe Muster gab es schon im Januar, am 15. und 16.01.2026. Auch da lag eine Krankschreibung vor, und trotzdem sind unter ihrer Kennung Patientenbesuche dokumentiert, am 15.01. sieben und am 16.01. sechs. An allen fünf Tagen ist Entgeltfortzahlung an sie ausgezahlt worden, obwohl sie tatsächlich im Dienst war.

Für mich ist der Widerspruch eindeutig: An einem Tag, an dem jemand krankgeschrieben ist und Lohnfortzahlung bekommt, kann nicht gleichzeitig eine vollständige Tour unter seiner persönlichen Kennung gefahren worden sein. Die Chip-Kennung ist personengebunden, eine Vertretung hätte sich mit der eigenen Kennung angemeldet.

Den fraglichen Ausdruck hat Frau Kroll uns am 06.02. per E-Mail geschickt. Die Praxis Dr. Twardon hat uns später schriftlich mitgeteilt, dass sie eine Bescheinigung ab dem 03.02. nie ausgestellt hat und dass der Ausdruck nicht so aussieht, wie er aus deren System kommt."

Auf Vorhalt der Tabelle zum Abgleich von Krankschreibung, Dienstplan und Anwesenheit (Bl. 84 d. A.): "Ja, das ist die Auswertung aus unseren beiden Systemen. Die Zeiten und die Zahl der Besuche stimmen mit unseren Rohdaten überein. Die fünf markierten Tage sind die, an denen beides zugleich vorliegt, also Krankschreibung und dokumentierte Arbeit."

Das Protokoll wurde der Zeugin vorgelesen, von ihr genehmigt und unterschrieben.

gez. Sabine Hövels (Zeugin)

gez. Rehder, KOK (Vernehmender)

Auskunft über gespeicherte eAU-Datensätze

AOK Bremen/Bremerhaven, Bürgermeister-Smidt-Straße 95, 28195 Bremen

Fachbereich Leistungen, Auskunftsstelle nach Anforderung der Staatsanwaltschaft Bremen, 95 Js 4402/26

Bremen, den 18.06.2026

1 Gegenstand der Auskunft

Auf die Anforderung vom 09.06.2026 teilen wir die zu der Versicherten gespeicherten Datensätze über elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen mit.

Versicherte: Frau Denise Kroll, geboren am 26.11.1992, Versichertennummer A 129 447 803

Abfragezeitraum: 01.01.2026 bis 31.05.2026

2 Gespeicherte Datensätze

Lfd.	Eingang bei der Kasse	Ausstellende Praxis	Betriebsstättennummer	Arbeitsunfähig von	bis	Erstbescheinigung
1	14.01.2026, 11:22	Hausarztpraxis Dr. med. Almut Twardon, Bremen	041882300	14.01.2026	17.01.2026	ja
2	03.03.2026, 09:07	Hausarztpraxis Dr. med. Almut Twardon, Bremen	041882300	02.03.2026	06.03.2026	ja

Weitere Datensätze sind für den Abfragezeitraum nicht gespeichert.

3 Zu den vom Arbeitgeber vorgelegten Bescheinigungen

Der Arbeitgeber hat der Kasse mit Schreiben vom 27.02.2026 eine Bescheinigung für den Zeitraum vom 23.02.2026 bis zum 28.02.2026 vorgelegt, die als ausstellende Praxis die Hausarztpraxis Dr. med. Almut Twardon und die Betriebsstättennummer 041882300 ausweist.

Ein Datensatz mit diesem Inhalt ist bei uns nicht eingegangen und nicht gespeichert. Für den 23.02.2026 bis 28.02.2026 liegt keine Meldung einer Arbeitsunfähigkeit vor.

4 Technische Hinweise

Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wird von der Praxis unmittelbar an die Krankenkasse übermittelt. Der Versicherte erhält einen Ausdruck zur Vorlage beim Arbeitgeber; dieser Ausdruck trägt keine Signatur und ist technisch nicht gegen Veränderung geschützt.

Der Abgleich der Betriebsstättennummer mit dem Praxisverzeichnis ergab, dass die Nummer 041882300 der Hausarztpraxis Dr. med. Almut Twardon zugeordnet ist. Zur Frage, ob der vorgelegte Ausdruck aus einem echten Datensatz erzeugt wurde, kann die Kasse keine Angaben machen.

Für Rückfragen: Frau Ines Rohwedder, Auskunftsstelle, Telefon 0421 17 61 244

Im Auftrag — Ines Rohwedder

09_originalanlage_behoerdenvermerk.pdf

Auszug Praxissoftware Dr. Twardon

Staatsanwaltschaft Bremen, 95 Js 4402/26

Patientin Nadine Kroll, Karteikarte 03.02.2026 bis 06.02.2026.

03.02.2026 08:17 Uhr Telefonnotiz: Patientin meldet Fieber, Husten, bittet um Termin. Rückruf MFA: Vorstellung Freitag 06.02.2026, bei Verschlechterung Notdienst.

06.02.2026 11:42 Uhr Untersuchung: akuter Atemwegsinfekt, arbeitsunfähig bis 10.02.2026. Rückwirkungsfeld im Ausdruck unklar; eAU elektronisch ab 06.02.2026 übermittelt.

Praxisleitung weist auf spätere Korrekturmöglichkeit hin, findet aber keinen signierten Ausdruck mit Beginn 03.02.2026 im Systemarchiv.

Feld	Eintrag
Bearbeiter	Staatsanwaltschaft Bremen
Bezug	Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung im Pflegedienst Bremen
Nächster Schritt	Original-eAU-Abfrage, Telefonnotiz der Praxis und Smartphone-Dateiverlauf sichern; zug